

PARECER TÉCNICO Nº 007/2026

RETENÇÃO DE ISS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

DESTINATÁRIO Conselho fiscal do Condomínio Edifício Jacarandá
DATA 02/10/2026
REFERÊNCIA Relatório AUD-2026-031, achado A-03

EMENTA

Serviços de manutenção predial tomados pelo condomínio. Responsabilidade do condomínio edilício pela retenção do ISS no Município de São Paulo. Procedimento para as próximas notas e para as notas de 01/2026 a 06/2026.

1. CONSULTA

O conselho fiscal pergunta se o condomínio deveria ter retido o ISS das notas de manutenção de elevadores e de bombas emitidas entre janeiro e junho de 2026, e o que fazer com as notas já pagas sem retenção.

2. ANÁLISE

A legislação do Município de São Paulo atribui ao condomínio edilício, quando toma determinados serviços, a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ISS. Entre esses serviços estão os de conservação e manutenção. O enquadramento depende do código do serviço em cada nota e do cadastro do prestador.

Das 14 notas do período, 9 se enquadram na hipótese de retenção e somam R\$ 4.215,60 de ISS não retido. Nas outras 5, o prestador é optante pelo regime que dispensa a retenção, e não há ajuste a fazer.

3. CONCLUSÃO

Recomendamos (i) reter o ISS a partir da próxima nota, com a guia emitida pela administradora; (ii) pedir aos prestadores o comprovante de recolhimento das 9 notas de 01/2026 a 06/2026; e (iii) registrar o tema em ata na próxima reunião do conselho. **Se o recolhimento não for comprovado em 30 dias, o condomínio deve recolher o imposto e cobrar o prestador.**

É o parecer.

Gabriel Alvares

Contador responsável · CRC-SP [nº a confirmar]

São Paulo, 2 de outubro de 2026